460

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL - UBERLÂNDIA = MG

PROCESSO Nº 702.06.301510-2
FALÊNCIA
Requerente: BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A
Requerida: BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

VISTOS, ETC.

BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A ingressou com a presente ação pleiteando a decretação da falência da empresa BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob a alegação de terem as partes firmado contratos de adiantamentos sobre câmbio de compra nos valores de US$ 640.000,00 e US$ 810.500,00, pelos quais a Requerida se obrigou a entregar ao Banco, até o prazo de liquidação dos contratos (28/08/2005), os documentos referentes às exportações que deveria realizar. No entanto, não liquidou integralmente, no vencimento, os adiantamentos contratados, atingindo a dívida o montante de US$ 961.688,81, sendo lavrado protesto de título a tal respeito, não quitado pela empresa Requerida, motivo pelo qual pleiteia a decretação de sua falência, nos termos do art. 94, I e 97, IV, ambos da Lei 11.101/2005, atribuindo à causa o valor de R$ 2.234.483,80 e trazendo com a inicial os documentos de f. 06/85.

Citada (certidão de f. 89), a empresa Requerida apresentou contestação (f. 90/117), com documentos (f. 118/359), aduzindo defeito de representação da parte Autora, por não existir na procuração poderes especiais para o ajuizamento do presente pedido; carência de ação por falta de interesse de agir, pois o crédito da parte Autora não é passível de habilitação em Quadro Geral de Credores e, portanto, não pode ingressar com pedido falimentar; ausência de certeza e liquidez dos títulos, ocasionando a impossibilidade jurídica do pedido falimentar; vícios na lavratura do protesto, por não possuir o título liquidez e certeza, devendo existir o "protesto especial" para fins falimentares e não o "protesto comum"; novamente aduzindo que os títulos são ilíquidos, afirmando ainda que houve irregularidade na notificação do protesto, pois não houve intimação pessoal do representante legal da empresa devedora e não existiu o conhecimento do apontamento ao avalista.

No mérito, aduziu ser ilegítima a pretensão de recebimento da dívida, pois a liquidação do contrato ocorre mediante o recebimento direto, pelo Banco, dos valores devidos pelos importadores, após a mercadoria ser entregue ou embarcada e que apresentou todos os documentos cambiais representativos dos créditos advindos de determinadas exportações, não fazendo prova do alegado o Banco Autor, deixando de comprovar não ter recebido os valores consubstanciados nos documentos cambiais que lhe foram entregues, não havendo prova de qualquer inadimplência ou débito em aberto, "quanto mais da Requerida"; questionou ainda o valor do crédito declarado na inicial, pleiteando o julgamento de improcedência do pedido inicial, dizendo ser o presente caso relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, requerendo ainda o recebimento de indenização por perdas e danos em decorrência do presente pedido de falência formulado contra ela.

Impugnação a f. 361/380, com documentos (f. 381/389) aduzindo que a empresa Requerida já possui 713 protestos de títulos lavrados contra ela, no valor global de R$ 21.696.719,78, mais quatro pedidos de falência e mais de duzentas ações cíveis em seu desfavor, aduziu possuir poderes, o Advogado, para o ingresso da ação falimentar, apresentando nova procuração; que não existe carência de ação, pois na exceção do § 2° do art. 94 da Lei nº 11.101/05, que se refere aos créditos mencionados no art. 5° da mesma lei, não se encontram aqueles decorrentes de contratos de adiantamento de câmbio, não existindo qualquer previsão de exclusão de mencionados créditos na lei de falências, inclusive podendo ser habilitado no Quadro Geral de Credores; ainda, que a empresa Requerida não se utilizou da faculdade de formular pedido de recuperação judicial, tratando-se o contrato de câmbio de título líquido, certo e exigível; que a obrigação do pagamento pelo adiantamento ao contrato de câmbio é exclusiva do exportador, no caso, a Requerida, sendo cláusula expressa no contrato de que o exportador não fica desobrigado das obrigações financeiras, mesmo após a entrega dos documentos de embarque, e que o Banco não tinha e não tem o dever legal de acionar os importadores a qualquer título, pois a dívida destes é com o exportador e não com o Banco. Discorreu a respeito da regularidade dos protestos lavrados e do pedido de indenização formulado pela Autora.

Manifestação do Ministério Público a f. 390/393, aduzindo encontrar-se correto o procedimento e opinando pela decretação da falência da empresa Requerida.

A parte Requerida, agora sob a nova denominação de XINGULEADER COUROS LTDA manifestou-se a f. 394/398, discordando da manifestação Ministerial e pleiteando que não houvesse a decretação de sua quebra, trazendo os documentos de f. 399/410.

Foi suscitado conflito negativo de competência (f. 429/434), sendo julgado competente este Juízo suscitante para a análise e julgamento do presente feito (f. 439/442).

Nova manifestação da parte Autora (f. 445/447) mantendo o pedido de decretação da falência da empresa Requerida e do Ministério Público a f. 457/458, mantendo a sua opinião pela decretação da falência da Requerida.

É o que nos basta em relatório. Passo a decidir.

Inicialmente passo à análise das matérias arguidas em preliminar.

A procuração dos Advogados da instituição financeira Autora encontra-se regular nos autos.

O crédito da parte Autora, ao contrário do que alega a empresa Requerida, é passível de habilitação em Quadro Geral de Credores, não existindo qualquer impedimento para que, com base nele, possa vir a ingressar com pedido falimentar contra o devedor.

Ainda, a dívida e os títulos respeitantes a ela são líquidos e certos, não havendo que se falar em existência de "protesto especial", não previsto em nossa legislação, sendo que o protesto foi regular e não há a necessidade de se notificar o avalista, mesmo porque tanto a dívida quanto o pedido falimentar é em relação à empresa. Ainda, a comprovação da entrega da notificação de protesto no endereço da devedora faz-se correto, não se exigindo entrega em mãos próprias do representante legal da mesma.

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL – UBERLÂNDIA = MG
REF. PROC. Nº 702.06.301510-2 – SENTENÇA – F. 04 = = = = = ==

Por conseguinte, o processo encontra-se em ordem, com partes legítimas e bem representadas, havendo em cada qual o interesse de agir e sendo o pedido lícito e juridicamente possível. Não havendo a necessidade da produção de outras provas, passo ao julgamento antecipado da lide.

Em termos simples, comprova a instituição financeira Autora que as partes celebraram contratos de adiantamentos de câmbio de compra. Foi disponibilizado numerário à parte Requerida, esta que não honrou com a sua parte em restituir o valor levantado antecipadamente junto à instituição financeira.

A dívida e os títulos decorrentes dos contratos apresentam-se líquidos, certos e exigíveis, não bastando à Requerida aduzir que entregou toda a documentação dos negócios efetuados no exterior, sendo que teria que comprovar o cumprimento daqueles e o pagamento em restituição do numerário previamente levantado junto à instituição financeira Autora, não cabendo à instituição financeira "fazer prova de que não recebeu".

Não comprovando a Requerida a quitação da dívida e também não efetuando o pagamento dos títulos que foram devidamente apontados e protestados em Tabelionato de Protesto de Títulos, nem procurando providenciar a sua recuperação judicial, demonstra a sua qualidade de falida, observando que o valor da dívida supera o valor equivalente a quarenta salários mínimos.

Diante do exposto, de conformidade com o disposto nos arts. 94, I, e 99, ambos da Lei nº 11.101/05, **JULGO PROCEDENTE** o presente pedido formulado por **BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A** em desfavor de **BRASPELCO INDÚSTRIA E COMÉRCIAL LTDA**, sob a atual denominação de **XINGULEADER COUROS LTDA** e **DECRETO A FALÊNCIA** da parte Requerida, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.312.045/0001-34, com endereço à Avenida Cesário Alvim, 280, Centro, Uberlândia-MG, CPE: 38.400-096, com filiais nos seguintes endereços:

1- Fazenda São José, no distrito rural do município de Tupaciguara-MG, CEP: 38.430-000;

2- Fazenda Douradinho, distrito de Santa Maria, município de Uberlândia-MG, CEP: 38.400-000;

3- Rodovia NA-10, Km 01, s/nº, zona rural, Chácara nº 12, município de Nazário-GO, CEP: 76.180-000;

4- Rua São Caetano do Sul, 33, Distrito Industrial I, Mococa-SP, CEP: 13730-000;

5- Rua Redêncio Frizzo, 1189, centro, Nova Esperança do Sul, Jaguari-RS, CEP: 97.770-000;

6- Rua 1º de Janeiro, P. Acácias, L.03, Centro, Araguaína-TO, CEP: 77803-140;

7-Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4450, setor Nossa Senhora da Saúde, Itumbiara-GO, CEP: 75520-375;

8- Rodovia BR, 158, Km.99, Vila Santo Antônio, Paranaíba-MS, CEP: 79500-000;

9- Rodovia Ataíde Rodrigues Borges, Km. 05, Fazenda Santa Rita, zona rural, Itumbiara-GO, CEP: 75500-000;

10- Rua do Cruzeiro, 428, Distrito Industrial de Icoaraci, Belém-PA, CEP: 66810-010;

11- Rua Aparício Mariense, 2002, bairro Guabiroba, Santiago-RS, CEP: 97.770-000;

12- Avenida Edgar Lopes de Farias, 7800, Macro Anel Rodoviário, Campo Grande-MS, CEP: 79008-972; e,

13- Rua Décio Spirandelli Carvalho, 205, Distrito Industrial I, Uberlândia-MG, CEP: 38402-342.

Passo a nomear os Administradores da empresa Requerida a partir do pedido inicial:

Sócios: [redacted]

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL – UBERLÂNDIA = MG
REF. PROC. Nº 702.06.301510-2 – SENTENÇA – F. 06 = = = = ==

Não sócios: [redacted] e [redacted] (f. 127/128), mantidos o sócio [redacted] e o não sócio [redacted] na alteração contratual para a Xiguleader (f. 406).

Fixo o termo inicial da falência no 90º (nonagésimo) dia anterior à data do primeiro protesto apresentado nos autos, ou seja, 14 de junho de 2.006 (f. 25 e 50),

Nos termos do disposto no art. 99, III, da Lei nº 11.101/05, ordeno à empresa falida que, no prazo de cinco dias, apresente nos autos relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, sob pena de desobediência.

Fixo o prazo de quinze dias para que sejam apresentadas as habilitações de crédito, que deverão ser feitas de conformidade com o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05.

Ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 11.101/05, determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra a empresa falida.

Nomeio como Administradora Judicial a instituição financeira Requerente BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A, que deverá indicar o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência, desde já ficando a sua remuneração em 5% do valor devido aos credores ou do valor de venda dos bens na falência (art. 24 e §§, da Lei nº 11.101/05).

Proíbo a empresa falida da prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, sem prévia autorização judicial, passando pelo crivo do Administrador e do Ministério Público, na qualidade de Curador de Massas Falidas.

Determino a expedição de ofício ao Registro Público de Empresas para que se proceda à anotação da falência no registro da empresa devedora, para que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a sua inabilitação, não vislumbrando aqui ser caso de se ordenar a prisão preventiva dos administradores da empresa falida.

463

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL – UBERLÂNDIA = MG
REF. PROC. Nº 702.06.301510-2 – SENTENÇA – F. 07 = = = = ==

Oficiem-se ao Detran e Registros Imobiliários nos quais a empresa Requerida possua atividades, solicitando informações a respeito da existência de bens em nome da empresa falida, também expedindo-se ofício à Receita Federal, solicitando cópia das cinco últimas declarações de renda em seu nome.

Fica autorizado o desenvolvimento provisório das atividades da empresa Requerida, tendo à frente o Administrador Judicial nesta sentença fixado.

Oficiem-se às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que a empresa falida tenha estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.

Determino seja expedido edital para a publicação da íntegra desta decisão, sendo que a relação de credores será objeto de posterior publicação.

Para que a parte falida venha a tomar ciência inequívoca de sua situação, bem como do disposto nos artigos 102, 103 e 104 da Lei nº 11.101/05, designo o dia 29 de janeiro de 2.014, às 16:00 horas, ficando desde já cientificado o seu representante legal que deverá comparecer neste Juízo com as informações, documentos e livros descritos em mencionados artigos, devendo também comparecer o Administrador a ser nomeado pela instituição financeira Autora.

P. R. I. C., cientificando-se pessoalmente o Ministério Público.

Uberlândia-MG, 02 de Dezembro de 2.013, às 14:00 horas.

Valter Rocha Rubio
Juiz de Direito

464

COMARCA DE UBERLÂNDIA
SECRETARIA DA SEXTA VARA CÍVEL

CERTIDÃO

Certifico haver recebido estes autos na data abaixo.

Uberlândia-MG, 03/12/13

A Escrivã/Escrevente _____.

PUBLICAÇÃO

Na data abaixo, nos termos da lei, inclusive art.463 do Código de Processo Civil, torno pública a respeitável sentença retro.

Uberlândia-MG, 03/12/13

A Escrivã/Escrevente _____.

CERTIDÃO

Certifico que registrei a sentença retro no livro nº 16, fls. 128/131.

O referido é verdade. Dou fé.

Uberlândia-MG, 09/12/13

A Escrivã/Escrevente _____.

465

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que preparei e encaminhei para publicação o expediente próprio, nesta data.

Uberlândia, **05/12/2013**.

Certifico e dou fé,ainda, que intimei o(s) interessados (s), na pessoa de seu(s) procurador (es), através de publicação no "Diário do Judiciário Eletrônico", o seguinte teor:

00584 - Número TJMG: 070206301510-2

Numeração única: 3015102.95.2006.8.13.0702

Autor: Bpn Brasil Banco Múltiplo S/A; Réu: Braspelco Ind e Com Ltda =>; Decretada a falência. Prazo de 0015 dia(s). da parte Requerida. Adv - [redacted]

Disponibilizado no DJE no dia **06/12/2013.**

Publicado no dia **09/12/2013**, ha edição número 227.

O referido é verdade e dou fé.

Uberlândia, **09/12/2013.**

Escrevente/Escrivã do Judicial

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
CERTIDÃO - CARGA

Certifico e dou fé que estes autos foram entregues em carga ao(à) Sr(a). [illegible], hoje, dia 10 do mês de 12 do ano de 13, para [illegible], ficando ciente de que deverá devolvê-los no prazo de [illegible] dias, sob pena de [illegible].

Autor-CAUSA: [illegible] ( ) Adv. ( ) Adj.
Réu-CAUSA: [illegible] ( ) Curador
( ) Defensor ( ) Perito ( ) [illegible]

O(A) Escrivão(ã) _____

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Em 10 de 12 de 13

O(A) Escrivão(ã) _____

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
RECEBIMENTO

Em 09 de 01 de 14

Recebi os presentes autos.

O(A) Escrivão(ã) _____

JUNTADA

Junto a estes autos:
( ) A petição adiante.
( ) O mandado adiante.
( ) A petição e documentos adiante.
( ) _____

Em 29 / 01 de 20 14

_____
Escrivão(ã)/Escrevente do Judicial